

0000265-16.2018.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: FERNANDA YAMAKADO NARA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 777/2018 - 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Ronaldo Caetano da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YAMAKADO NARA

RONALDO CAETANO DA SILVA e ADRIANO ALMEIDA TAVARES DOS SANTOS foram denunciados como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

4ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000265-16.2018.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000265-16.2018.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 777/2018 - 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Ronaldo Caetano da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YAMAKADO NARA

RONALDO CAETANO DA SILVA e ADRIANO ALMEIDA TAVARES DOS SANTOS foram denunciados como incurso no art. 155, §4º, inciso IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, porque, no dia 04 de fevereiro de 2018, por volta das 19h15min, na Rodovia SP 150, km 22, bairro Assunção, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, agindo em concurso de agentes, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, aproximadamente cem metros de tela de material

metálico, avaliados em R\$ 2.500,00, pertencentes à Concessionária Ecovias dos Imigrantes.

Concedida liberdade provisória aos acusados (fls. 89/91).

Denúncia recebida em 15 de março de 2018 (fls. 132).

Comunicada a prisão do réu RONALDO pela prática de delito diverso (fls. 197/199).

Suspensão condicional do processo em relação ao réu ADRIANO (fls. 226/227), cuja punibilidade foi posteriormente extinta (fls. 369).

Citado, RONALDO apresentou resposta à acusação (fls. 278).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 328).

Durante a instrução processual, foi ouvida uma testemunha comum. Em seguida, o réu foi interrogado. Em debates, tanto o representante do Ministério Público quanto a defesa pleitearam a improcedência, por insuficiência de provas.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

As provas produzidas na fase investigativa não foram corroboradas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, seja na fase policial seja em juízo o réu permaneceu em silêncio.

Por outro lado, a única testemunha ouvida nesta audiência, Valdir José dos Santos, não se recordou dos fatos, o que é natural ante o significativo lapso temporal transcorrido e as diversas ocorrências semelhantes atendidas pelos policiais militares rodoviários.

Portanto, os elementos indicativos da materialidade e autoria delitivas são somente aqueles colhidos na esfera policial, e estes, por imperativo legal, não se prestam a respaldar, por si, um decreto condenatório (CPP, art. 155).

Tal se dá porque, como é sabido, a sentença penal condenatória necessita vir amparada em prova robusta, produzida na fase em que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório são assegurados, o que, repita-se, não se verifica no caso sub judice.

De rigor, pois, a absolvição do acusado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para ABSOLVER o réu RONALDO CAETANO DA SILVA, qualificado nos autos, da imputação de ter infringido o art. 155, §4º, inciso IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, CPP.

Sem custas, ante a absolvição.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas. Cumpra-se.

São Bernardo do Campo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA